

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 949/2535

นายบวร ชูผลา

โจทก์

นายถาวร พรประภา กับพวก

จำเลย

นายบวร ชูผลา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทจำเลยเสีย หายอย่างร้ายแรงหรือไม่ และการที่โจทก์ขาดงานเกินสามวันทำงานติดต่อกัน เป็นการปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลยหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกล้งคัดค้าน (อันดับ 85)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชดใช้เงิน จำนวน 519,890 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ศาลแรงงานกลางอนุญาต และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทจำเลยเสียหายอย่างร้ายแรงและโจทก์มิได้ขาดงานเกินสามวันทำงานติดต่อกัน โจทก์จึงไม่ได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลยนั้น เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทจำเลยเสียหายอย่างร้ายแรงและโจทก์มิได้ขาดงานเกินสามวันทำงานติดต่อกัน โจทก์จึงไม่ได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลยนั้น เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-ปรีชา ธนานันท์-สมาน เวทวินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ